



INQUÉRITO POLICIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 45º D.P. V BRASILANDIA

Folha : 1

Boletim No.: 2027/2016

INICIADO: 25/08/2016 15:59hs e EMITIDO: 25/08/2016 22:29hs

JMLNRTCBDJEEHGZ

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA VIRAJUBA, 849 - BRASILANDIA - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 45 D.P. - V BRASILANDIA

Ocorrência: 25/08/2016 às 15:30 horas

Comunicação: 25/08/2016 às 15:57 horas

Elaboração: 25/08/2016 às 15:59 horas

Flagrante: Sim

☒ INSTAURE-SE

☐ AGUARDE-SE REPRESENTAÇÃO

☐ AGUARDE-SE LAUDO(S)

☐ A INVESTIGAÇÃO

☐ REGISTRO E ARQUIVO

☐ ENCAMINHE-SE AO: ... DP

São Paulo, 25/08/16

PAULO CESAR GONÇALVES
DELEGADO DE POLÍCIA TITULAR

Indiciado:

- **EMERSON APARECIDO CIPRIANO DE BRITO** - Presente ao plantão - RG: 34880138
 SP - Exibiu o RG original: Sim - Pai: EPITACIO JOSE DE BRITO
 Mãe: MARIA APARECIDA CIPRIANO - Natural de: S.PAULO - SP - Sexo: Masculino
 Nascimento: 26/06/1979 37 anos - Estado civil: Solteiro
 Profissão: AUXILIAR DE COZINHA - Instrução: 1 Grau completo
 Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Preta** - Olhos: Pretos
Tipo de cabelo: Carapinha - Cor do cabelo: Pretos
 Endereço Residencial: RUA VIRAJUBA, 849 CASA 02 - BRASILANDIA - S.PAULO
 SP

Testemunha:

- CLAYTON AMANDO LUSTOSA DE ALENCAR - Presente ao plantão - RG: 18192588-SP
 Exibiu o RG original: Sim - Pai: MANOEL AMANDO AGRA
 Mãe: HERMINIA LUSTOSA AGRA - Natural de: S.PAULO - SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 17/04/1965
 51 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
 Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Residencial: RUA ARACY CHAVES, 86 - BRASILANDIA - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)3921-3653 (Residencial)
- ALEXANDRE DA CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 53816587
 SP - emitido em 15/10/2009 - Exibiu o RG original: Sim
 Pai: ALEXANDRE DA CRUZ DE OLIVEIRA - Mãe: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

45º D.P. V BRASILANDIA

Endereço da delegacia: R ARACY CHAVES, 86 - VILA BRASILANDIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3921-3653



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 45º D.P. V BRASILANDIA

Folha :2

Boletim No.: 2027/2016

INICIADO:25/08/2016 15:59hs e EMITIDO:25/08/2016 22:29hs

JMLNRTCBDJEEHGZ

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 21/11/1997 18 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: GESSEIRO(A) - Instrução: 2 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Residencial: RUA PIRAJUBA,
849 CASA 01 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)9883-7458 - Oi (Residencial)

Condutor:

- LUIZ CARLOS CORDEIRO - Presente ao plantão - RG: 14716996-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: HELENO VALDEVINO CORDEIRO
Mãe: ESTER DA SILVA CORDEIRO - Natural de: SAO PAULO
Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 06/07/1962
54 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA ARACY CHAVES, 86 - BRASILANDIA - S.PAULO - SP
Empresa: 45º DP - Telefones: (11)3921-5336 (Residencial)

Entorpecentes:

- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - **Quantidade: 32** - Involucro: PAPEL ALUMINIO
Observações: APARENTANDO SER MACONHA
- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITORIO - **Quantidade: 5** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: APARENTANDO SER COCAÍNA

Histórico:

Informam os Policiais Civis desta unidade de Polícia Judiciária que compareceram no local dos fatos a fim de verificarem a veracidade de denúncia anônima de tráfico de substância entorpecente feita por telefonema quando avistaram o indiciado, que apresentava as características físicas descritas pela denúncia.

Informam, ainda, os policiais que observaram o suspeito que não saía do local como se estivesse esperando por alguém. O policial Luiz Carlos Cordeiro aproximou-se do suspeito e perguntou se tinha droga para vender. O suspeito respondeu que tinha maconha e cocaína. Esta em porções de R\$ 5,00 (cinco reais) e de R\$ 10,00 (dez) reais. A maconha em porções de R\$ 5,00 (cinco reais).

O policial Luiz Carlos pediu uma porção de cocaína de R\$ 10,00 (dez reais), pagando por ela com a nota de R\$ 10,00 (dez) reais, cuja cópia instrui os presentes autos, sendo a nota original restituída ao policial Luiz.

45º D.P. V BRASILANDIA

Endereço da delegacia : R ARACY CHAVES, 86 - VILA BRASILANDIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3921-3653



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 45º D.P. V BRASILANDIA

Boletim No.: 2027/2016

INICIADO:25/08/2016 15:59hs e EMITIDO:25/08/2016 22:29hs

Folha :3

JMLNRTCBDJEEHGZ

O indiciado entrou num imóvel perto do logradouro da denúncia, retornando pouco depois com um receptáculo de plástico transparente, semelhante a um supositório, contendo cocaína., quando lhe foi dada voz de prisão. O indiciado correu para o interior de um bar ali perto, sendo perseguido e detido nele. Logo se aproximou Alexandre da Cruz de Oliveira Júnior, genro do indiciado detido.

Interpelado se tinha mais droga, o indiciado levou os policiais a sua residência situada na Rua Virajuba, nº 849, casa 02, sendo acompanhados pela testemunha Alexandre, morador na casa 01.

Na residência do indiciado, dentro de um prato de vidro que estava sobre uma cômoda, no quarto dele, os policiais encontraram 32 (trinta e dois) papелotes contendo erva esverdeada aparentando maconha, devidamente embalados em papel alumínio e 04 (quatro) supositórios plásticos contendo pó branco semelhante a cocaína, conduzindo preso o indiciado identificado como Emerson Aparecido Cipriano de Brito nesta distrital onde as substâncias foram exibidas e encaminhadas para exame pericial, que constatou a substância esverdeada como maconha, não reconhecendo o pó branco como cocaína, conforme laudo de Constatação nº 391.306/2016

Entretanto, diante da quantidade e acondicionamento da substância constatada como maconha guardada em sua residência bem como do local e circunstância em que foi ele detido, em região conhecida como ponto de venda de droga, foi ele autuado em flagrante delito pela prática de tráfico de substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE



KELLY FERNANDA DA SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA



GERMANO DE SOUZA WILLVEIT
DELEGADO DE POLÍCIA

45º D.P. V BRASILANDIA

Endereço da delegacia : R ARACY CHAVES, 86 - VILA BRASILANDIA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3921-3653



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0071792-05.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **EMERSON APARECIDO CIPRIANO DE BRITO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Tatiana Vieira Guerra**

EMERSON APARECIDO CIPRIANO DE BRITO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33 *caput* da Lei nº 11.343/06, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, tráfico, 32 papелotes contendo maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido convertida sua prisão em preventiva quando da comunicação do flagrante.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado a fls. 130/133 dos autos.

Notificado, o réu apresentou defesa a fls. 138.

A denúncia foi recebida a fls. 139 e depois foi o réu citado.

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia diante da prova produzida nos autos, pugnou pela procedência total da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por insuficiência de prova e, subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4, da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é de ser julgada **procedente**, condenando-se o réu pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou evidenciada pelo auto de exibição e apreensão do entorpecente encontrado em poder do acusado (fls. 19/20) e pelo laudo de exame químico toxicológico realizado (fls.130/133), prova técnica que atestou ser maconha a substância apreendida em poder do acusado. A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo.

Na fase policial o réu permaneceu silente, exercendo o direito que a Constituição Federal lhe atribui.

Em juízo, **negou os fatos e disse que no dia estava sob efeito de remédios psiquiátricos e sob efeito de drogas, sendo que foi detido quando estava no bar comprando cigarros**. Alegou que os policiais pediram para ir até a sua casa e que lá foram encontradas as porções de maconha que tinha comprado para o seu consumo.

Sua negativa restou infirmada diante dos relatos apresentados pelos policiais militares.

Com efeito, o policial Clayton descreveu que receberam um telefonema de interlocutor anônimo dando conta de que no endereço da denúncia, um indivíduo de cor negra estaria realizando a venda de entorpecentes. Foram ao local e realizaram campana. Visualizaram o réu e seu colega se passou por usuário. Eles dois conversaram, o réu saiu e logo voltou. Resolveram pela abordagem do mesmo e com ele apreenderam cinco papелotes do que se indicava ser cocaína. Foram à casa dele e ali apreenderam porções individuais de maconha. O réu disse que realizava a venda de drogas e que é usuário. O resultado do laudo atestou que aquelas substâncias que foram entregues ao policial não era cocaína. O réu disse que, diante de suas necessidades, pegava comprimidos de seu uso, para tratamento psiquiátrico, e fingia ser cocaína para vender.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O informante Alexandre, genro do réu, disse que estavam dentro de casa, quando policiais chegaram no local para abordar o réu. Falaram que havia denúncias que indicavam que o réu era traficante, mas nada foi encontrado. Os policiais apresentaram a maconha apreendida já na delegacia. Ele é usuário de crack e não maconha, mas não tinha entorpecente em sua casa.

O policial Luiz Carlos Cordeiro, em juízo, confirmou na íntegra o depoimento de seu colega, frisando que na casa do réu, dentro de um prato de vidro, foram encontradas diversas porções individuais de maconha, prontas para a venda, além dos pinos de cocaína, em relação aos quais, posteriormente, o resultado do laudo foi negativo.

Pois bem, diante do teor destes depoimentos, autoriza-se a condenação do réu, na medida em que tinha quantidade razoável de entorpecente, embalado em porções individuais para venda, em local conhecido como ponto de venda, indicado em denúncia anônima como sendo o traficante do local.

Neste ponto, cabe ressaltar que *“para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente”* (RT 584/347).

Plenamente amoldada, por conseguinte, a conduta do denunciado ao tipo penal cuja autoria lhe foi imputada e assim quanto mais porque é de ser ressaltado que os depoimentos dos policiais não merecem reparos quando acompanhados de outros elementos de prova - estes aqui existentes, ante as provas pericial e documental juntadas, laudo e auto de apreensão -, quando prestados em uníssono, com coerência e plena segurança, sendo esta a hipótese dos autos. Este o entendimento dominante nos Tribunais, confira-se: *“O testemunho de policiais, compromissados como qualquer outra testemunha, não merece eiva de suspeição, desde que não defendam eles um interesse particular, mas o de caráter coletivo realizado pela atividade estatal”* (Revisão Criminal nº 97.008463-3, da Capital. Relator Desembargador José Roberge). *“TÓXICO - Tráfico - Prova de policiais - Validade - O depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas -*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Contradições incorrentes - Condenação mantida" (Apelação Criminal n. 234.655-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal de Férias de "JANEIRO/98" - Relator: Passos de Freitas - 03.03.98 - V.U.).

Ademais, é de ser salientado que o réu sequer conhecia os policiais e que estes tampouco conheciam o réu, de forma que não há qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar injustamente uma pessoa inocente.

Como se vê, a versão trazida pelos policiais não pode ser abalada pelo que relata o réu, permanecendo a descrença na inverossímil exculpatória do denunciado, donde a procedência da demanda, pelo que passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e não guardava ou tinha em depósito quantidade absolutamente expressiva de entorpecente, de modo que entendendo suficiente à repressão e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes a considerar e tampouco atenuantes, estas em razão da fixação da pena base em seu mínimo e à vista do teor da sumula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, de maneira que se mantém a pena fixada anteriormente nesta segunda fase da aplicação da reprimenda.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduz a pena em dois terços, estabelecendo-a em definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias-multa).

Quanto ao regime de cumprimento da pena, este juízo vem adotando o entendimento de que a fixação de regime mais brando é insuficiente para a prevenção e a repressão da prática de crimes da natureza do cometido pelo réu, suficiência que é norteadora também da fixação do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 59, III do Código Penal). A hipótese dos autos, contudo, é diversa, já que o réu é primário e não se envolveu no comércio de quantidade expressiva de entorpecente. Mas não é só, já que fez prova de possuir amplos vínculos sociais e familiares, tudo a revelar que a imposição de regime mais severo para o cumprimento da pena seria desproporcional e não se prestaria aos fins repressivos e preventivos a que a reprimenda deve ser prestar.

Finalmente, não cabe a este juízo simplesmente ignorar decisão recente do E. Supremo Tribunal Federal que reconheceu não ser o tráfico



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

privilegiado, o caso dos autos, crime hediondo, donde, sopesadas as circunstâncias supra descritas, ainda considerado o tempo de prisão cautelar (mais de sete meses) e o teor do artigo 33 do Código Penal, entendo suficiente a imposição do regime aberto para desconto da reprimenda.

Dada a gravidade da atividade na qual se envolveu o acusado, ainda que não tenha se implicado de forma decisiva no tráfico, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do que dispõe o artigo 44, III, do Código Penal. Prudente que vislumbre o réu a maior gravidade da pena corporal que lhe foi imposta.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal, para, **CONDENAR** o réu **EMERSON APARECIDO CIPRIANO DE BRITO**, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33 *caput* da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto e à pena pecuniária de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ante a natureza da pena que lhe foi imposta.

Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, comunique-se.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Concedo ao réu os benefícios da assistência judiciária, isentando-o do pagamento das custas e da taxa judiciária, observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Registre-se e cumpra-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**